

DELIMITACIÓN DE COMPETENCIAS VIALES & BLINDAJE JURÍDICO OPERATIVO MUNICIPAL

Análisis Normativo del COOTAD (Arts. 54, 55, 130 y 275), Geocercas Inteligentes,
Prevención de Glosas ante Contraloría y Protocolo de Derivación Institucional (MTOP - Prefecturas)

1. Principio de Legalidad y Competencia

Constitución Art. 226 y COOTAD Arts. 54/55. Las entidades públicas solo pueden intervenir en bienes de su jurisdicción. El gasto en vías no cantonales sin convenio acarrea glosa directa.

2. Geocercas GIS de Detección Temprana

Capa espacial que cruza el inventario vial urbano (PUGS) contra la Troncal Amazónica (E45 MTOP) y vías secundarias de la Prefectura, alertando en tiempo real al ciudadano y al operador.

3. Derivación Formal & Tutela Efectiva

Protocolo de remisión interinstitucional en 1 clic. Notificación motivada al ciudadano y generación de oficio de traslado oficial a la autoridad competente sin comprometer recursos cantonales.

El Dilema de Competencias Viales y el Marco Sancionatorio de la CGE

[RIESGO AUDITABLE] Responsabilidad Legal y Peligro de Glosa (CGE)

1. Desconocimiento Ciudadano vs. Presión Social:

El ciudadano común desconoce los niveles de gobierno. Si existe un derrumbe o bache en la Troncal Amazónica (E45) o en una vía rural, le exige solución inmediata al Alcalde.

2. Arrogación de Funciones y Desvío de Fondos Públicos:

Si la Dirección de Obras Públicas destina maquinaria municipal (motoniveladoras, rodillos), combustible o asfalto en una vía estatal (MTOP) o provincial sin convenio, Contraloría emite Glosa Solidaria civil y administrativa contra el Alcalde y el Director de Obras Públicas (Ley Orgánica de la CGE, Arts. 52 y 53).

3. El Rol Técnico vs. La Fiscalización de Obras:

La fiscalización formal en el Ecuador opera bajo la LOSNCP para contratos adjudicados. En el mantenimiento diario por administración directa, el control interno recae en la Jefatura de Vialidad y la Dirección de Obras Públicas, quienes no pueden autorizar trabajos en ejes ajenos.

4. El Costo del Silencio Administrativo:

Ignorar o borrar la queja ciudadana destruye la imagen de la administración. Se requiere una respuesta legal motivada que demuestre tutela y canalización oficial.

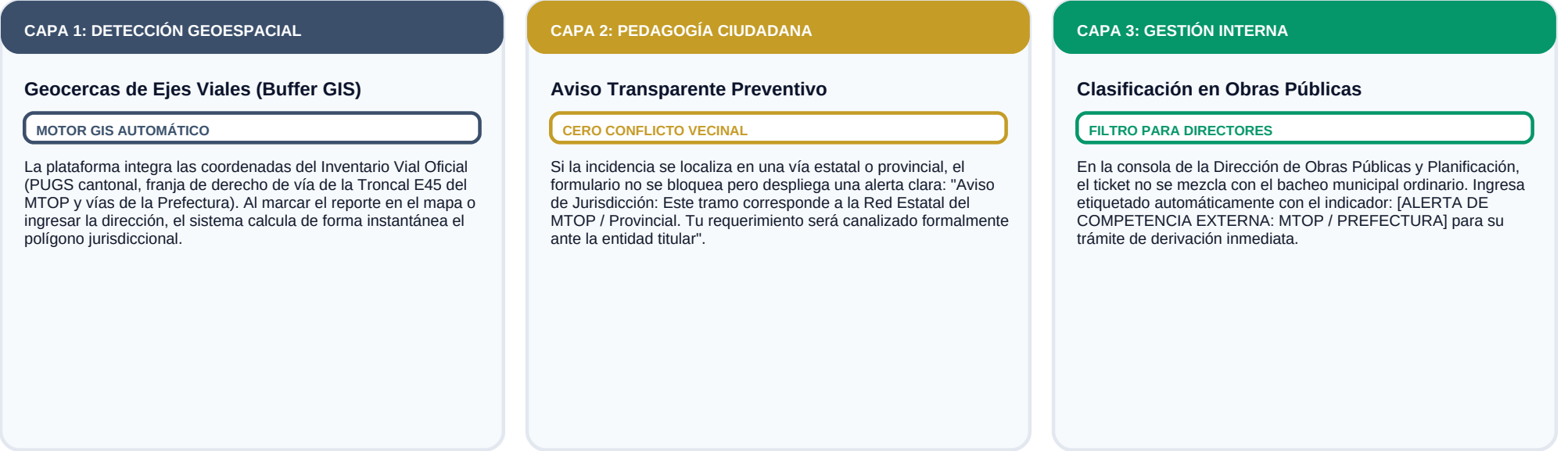
MARCO LEGAL VIAL EN EL ECUADOR (CNC Y COOTAD)

Nivel de Red Vial	Entidad Titular	Fundamento Jurídico	Régimen Municipal
Red Vial Estatal (RVE) (E45 Troncal Amazónica)	MTOP (Gobierno Nacional)	Ley Sistema Nal. Infraestructura Vial	PROHIBIDO gasto directo. Requiere Delegación MTOP.
Red Vial Provincial (Vías rurales e interparroquiales)	GAD Provincial (Prefectura de Napo)	COOTAD Art. 42 (Competencia exclusiva)	NO intervenir sin Convenio de Concurrencia (Art. 275).
Red Vial Urbana / Cantonal (Calles urbanas y cabeceras)	GAD Municipal (Municipio de Quijos)	COOTAD Arts. 54 y 55 (Planificar y mantener)	COMPETENCIA DIRECTA. Obras Públicas y Planificación.
Caminos Vecinales (Sectores rurales comunitarios)	GAD Parroquial (En concurrencia)	COOTAD Art. 65 (Coordinación provincial)	Intervención concurrente bajo acuerdo parroquial.

FUNDAMENTO NORMATIVO PARA EVITAR GLOSAS (CGE):

El Artículo 260 de la Constitución y el Art. 55 literal c) del COOTAD delimitan la competencia vial cantonal al ámbito urbano. Cualquier salida de maquinaria u orden de compra de material pétreo/asfalto para vías no cantonales debe contar con el Convenio de Concurrencia (Art. 275) suscrito con MTOP o Prefectura, protocolizado y registrado.

Arquitectura Técnica: Geocercas Inteligentes y Detección Temprana



Protocolo de Despacho, Derivación en 1 Clic y Respuestas Legales Oficiales

HERRAMIENTAS PARA DIRECTORES Y TÉCNICOS MUNICIPALES

1. Botón "Derivar por Competencia Externa"

Desde la consola de gestión, el Director de Obras Públicas o técnico asignado selecciona la entidad responsable: [MTOP] (Red Estatal), [Prefectura de Napo] (Red Provincial) o [Empresa Eléctrica / CNT]. El ticket concluye en el ámbito municipal sin saldo pendiente.

2. Generación Automática de Oficio de Traslado

El sistema redacta de forma automatizada el Oficio de Remisión dirigido al Director Distrital del MTOP o al Prefecto Provincial, incorporando folio institucional, coordenadas GPS, registro fotográfico y fecha de solicitud ciudadana para firma de la Alcaldía/Secretaría.

3. Habilitación por Convenio de Concurrencia (Art. 275)

En caso de que el GAD Municipal mantenga un Convenio Bipartito de Delegación de Competencias, el técnico marca: [' Atender bajo Convenio N.º XXXX]. Esto legitima de maquinaria y combustible ante el examen de la Contraloría.

PLANTILLA AUTOMATIZADA DE RESPUESTA MOTIVADA

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN QUIJOS

Notificación Institucional • Trámite N.º QUI-2026-0042 • Fecha: 08/Sept/2026

Estimado(a) Ciudadano(a):

Agradecemos su reporte ciudadano sobre la afectación vial en el sector indicado.

En cumplimiento estricto de los Artículos 54 y 55 literal c) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y el Art. 130 de la Ley del Sistema Nacional de Competencias, le informamos que el tramo reportado corresponde a la RED VIAL ESTATAL (administrada por el MTOP) / RED PROVINCIAL (Prefectura de Napo).

En apego al principio constitucional de coordinación y tutela administrativa (Art. 260 CRE), el GAD Municipal de Quijos ha emitido formalmente el OFICIO DE TRASLADO N.º GADMQ-OP-2026-0042 dirigido a la autoridad rectora competente para su debida atención e intervención.

Estado: DERIVADO FORMALMENTE A ENTIDAD COMPETENTE (MTOP).
Esta notificación constituye constancia legal de gestión municipal oportuna.

[DICTAMEN] BLINDAJE AUDITABLE ANTE CONTRALORÍA (CGE)

El Municipio demuestra debida diligencia administrativa, oportuna información al ciudadano y cero afectación al erario cantonal. Toda la trazabilidad queda registrada con hash inalterable en la bitácora de auditoría digital.

Valor Estratégico Institucional y Hoja de Ruta de Implementación

PARA EL ALCALDE

Liderazgo & Blindaje Político

100% GESTIÓN TRASLADADA

- Demuestra gestión activa: no evade la queja, traslada formalmente el reclamo al MTOP o Prefectura con número de oficio.
- Fortalece su posicionamiento de fiscalización y reclamo ante el Gobierno Central y Provincial.
- Evita el descontento de la ciudadanía por supuesta "falta de atención".
- Consolida métricas de gestión interinstitucional auditables.

PARA DIRECCIONES TÉCNICAS

Tranquilidad Jurídica & Cero Glosas

0% RIESGO ANTE EXÁMENES CGE

- Seguridad jurídica para la Dirección de Obras Públicas y Planificación.
- Cada hora de máquina y consumo de combustible queda estrictamente justificada en vías de inventario municipal.
- Registro formal para sustentar exámenes especiales de la Contraloría (CGE).
- Cero riesgo de responsabilidades civiles o administrativas.

PARA LA COMUNIDAD Y CIUDADANOS

Certeza & Atención Oportuna

< 2 MINUTOS DE RESPUESTA

- El vecino conoce con claridad a qué nivel de gobierno le compete solucionar el daño de su sector.
- Recibe el número de oficio con el que el GAD Municipal exigió la intervención a la entidad competente.
- Fomenta una cultura ciudadana informada y reduce la conflictividad barrial.
- Seguimiento digital transparente hasta el cierre.

HOJA DE RUTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE COMPETENCIAS VIALES

1. Carga de Capas GIS: Mapeo de la franja de derecho de vía de la Troncal Amazónica (E45 MTOP) y polígonos urbanos (PUGS).
2. Activación del Motor de Geocercas: Advertencias preventivas al ciudadano y estado DERIVADO_COMPETENCIA en consola.
3. Parametrización de Oficios Tipo y Convenios Art. 275: Plantillas con fundamentación legal para remisión formal a MTOP y Prefectura.

SOLINTEEC DEVTECH S.A.S. — Tecnología y Marco Jurídico para Gobiernos Autónomos Inteligentes

Propuesta para el GAD Municipal de Quijos • Contacto: projects@solintec.com • pquishpe@solintec.com • <https://solintec.com>